

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2667/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายอึ้งกิก แซ่ลิ้ม

จำเลย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254, มาตรา 266

ความว่า จำเลยฎีกา เนื่องจากจำเลยคดีนี้ได้ถูกบุคคล ภายนอกยื่นฟ้องอีกคดีหนึ่ง (คดีศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 22453/2536) และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ในคดีดังกล่าวใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล และค่าทนายความจำนวน 20,000 บาท แทนจำเลยจำเลยได้ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับแจ้งให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่ง ต่อมาธนาคารคอมเมอร์เชียลแบงก์ออฟ ฮ่องกง โจทก์ในคดีดังกล่าวได้วางเงินจำนวน 126,010 บาท เพื่อชำระค่าฤชาธรรมเนียม แทนจำเลยต่อศาลแพ่งแล้ว โจทก์ขอทราบเรียนว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นการวางตามคำพิพากษา ดังนั้นจึงเป็นเงิน ของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกำหนดชำระแก่จำเลย และจำเลยเป็น ผู้มีสิทธิที่จะรับเงินดังกล่าวนั้น โดยที่จำเลยคดีนี้มี ภาระหนี้อยู่กับโจทก์เป็นจำนวนมากและเป็นมูลหนี้ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ หนึ่งดังกล่าวไม่มีหลักประกันแต่อย่างใด อีกทั้ง จำเลยเป็นบุคคลต่างด้าว ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในประเทศไทย จำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะยึดมาชำระหนี้ได้ อันจะทำให้ โจทก์ได้รับความเสียหาย หากโจทก์ชนะคดีก็เป็นการยากที่จะ บังคับคดีจากจำเลย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและบรรเทา ความเสียหายแก่โจทก์ ขอศาลฎีกาได้โปรดไต่สวนเป็นกรณีฉุกเฉิน และมีคำสั่งยึดหรืออายัดเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ธนาคารคอมเมอร์เชียลแบงก์ออฟ ฮ่องกง ได้วางเพื่อชำระหนี้ ตามคำพิพากษาแก่จำเลยไว้

ก่อน โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยชำระเงิน 4,965,281.07 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 13
มิถุนายน 2535จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่
เกิน 44,075.37 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา (อันดับ 71) คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80,79)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว กรณีตามคำร้องไม่มีเหตุฉุกเฉิน จึงไม่ จำต้องไต่สวน
คำร้องขอในเหตุฉุกเฉิน และคำร้องขอให้คุ้มครอง ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ย่อมตกไป
ในตัว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว กรณีตามคำร้องไม่มีเหตุฉุกเฉิน จึงไม่ จำต้องไต่สวน
คำร้องขอในเหตุฉุกเฉิน และคำร้องขอให้คุ้มครอง ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ย่อมตกไป
ในตัว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ